

주의 요구

1. 제 목 : 관류보일러 구입 부적정

2. 관계기관 : ▶▶▶▶▶▶

3. 내 용

가. 업무개요

▶▶▶▶▶에서는 객실 난방용 관류보일러 노후화에 따라 성능이 저하 되어 신규 교체 설치 하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조(직접생산의 확인 등) 제1항에 따르면 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, 제1호 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법) 단서에 따라 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하고 있습니다.

또한, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제10조(직접생산의 확인 등) 제1항에 따르면 법 제9조(직접생산의 확인 등) 제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 추정가격 1천만원을 말하고 있으며, 같은 조 제2항 제1호에서는 법 제9조제1항제1호 “대통령령으로 정하는 경우”란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약을 체결하는 경우라고 정하고 있습니다.

따라서 중소기업자 간 경쟁제품에 대하여 중소기업자 간 경쟁의 방법 또는 1천만 원 이상의 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우 해당 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 의무화하는 제도를 준수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 복지사업부서 종합감사 시 물품 여성기업 제품 구매계약을 확인한 결과, ▶▶▶▶▶에서는 관류보일러 교체 계획 추진 시(▶▶▶▶▶ 관류보일러 교체 추진계획, ▶▶-###1, ****.**.*) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 여성기업과의 물품계약을 체결하는 것으로 하였으나, 계약상대자의 주요 생산품은 컨베이어, 여과기, 하수처리기계 제조업체이며, 해당 제품에 대한 직접 생산증명서는 보유하지 않은 업체임에도 해당 업체에서 관류보일러를 구입한 사실이 확인되었으며,

계약업체인 □□□□□□에서 수의계약으로 납품한 제품은 □□□로(산업용보일러 전문제조 등) 다수의 특허증을 보유하고 있고 조달청 나라장터 조달등록업체로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- ▶▶▶▶▶에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ▼▼▼▼는
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고